

DIREITO CONSTITUCIONAL

Artigo 5º da CF/88

Direitos e Deveres Individuais e Coletivos — teoria de verdade,
pegadinhas da banca e 35 questões comentadas

Concurso **Sedes/DF** · Banca **Quadrix** · 2026
Técnico Administrativo (Cargo 202)

Dia 4 do cronograma · Meta: 35 questões

1. Por que o Art. 5º derruba tanta gente

O art. 5º é o coração da Constituição e a Quadrix o cobra em quase toda prova (3–5 questões). Ele não é difícil pelo volume — é difícil porque **a banca explora palavras**. Quem estuda por lógica acerta; quem decora solto, erra sob pressão.

OS 4 ERROS QUE MAIS REPROVAM

- **Decorar sem lógica** — listas soltas se confundem na hora H.
- **Ignorar a palavra-chave** — “lei” ≠ “decreto”, “salvo”, “apenas”, “vedado”.
- **Esquecer a exceção** — quase todo inciso tem uma; é nela que mora a pegadinha.
- **Não conhecer o estilo da banca** — a Quadrix repete os mesmos truques.

COMO ESTE MATERIAL TE FAZ ACERTAR

- Cada inciso traz **a lógica** (o “porquê”), não só a regra.
- Mostra **como a Quadrix arma a pegadinha** — para você reconhecê-la.
- Dá um **macete** de memória para a hora da prova.
- 35 questões no **estilo da banca**, comentadas uma a uma.

COMO A BANCA ESCRVE (DECORE ESTES GATILHOS)

- **VEDADO / É VEDADO** → se algo é vedado, a alternativa que diz “é permitido” é falsa.
- **SALVO / EXCETO** → existe uma exceção; a alternativa que a ignora está incompleta = errada.
- **SOMENTE / APENAS / INDEPENDENTEMENTE** → condição ou gratuidade exata; confira se foi respeitada.
- **SEMPRE / NUNCA / ABSOLUTO** → quase sempre falso, porque há exceção.

2. O Caput — quem tem direito e a quê

Caput A regra-mãe dos direitos fundamentais

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”

IGUALDADE PERANTE A LEI

Não é “todos com o mesmo resultado”, e sim **mesmo tratamento pelas regras** (igualdade formal). A lei vale igual para rico e pobre. A igualdade **material** (tratar desiguais conforme suas diferenças) aparece em ações afirmativas e na lei processual.

QUEM É TITULAR

Brasileiros **natos e naturalizados** e **estrangeiros residentes**. O STF, porém, estende o núcleo essencial (vida, integridade, acesso à Justiça) a **qualquer pessoa** em território nacional — inclusive turistas.

PEGADINHA QUADRIX

Afirmar que o turista “**não tem direito nenhum**” (falso) ou que o caput protege “qualquer pessoa do mundo sem exceção” (também falso, pelo texto literal). Saiba distinguir **texto literal** × **jurisprudência**.

MACETE Os 5 pilares: **Vida, Liberdade, Igualdade, Segurança, Propriedade** — “V-L-I-S-P”. O rol é **exemplificativo** (há outros direitos, §2º).

§1º — APLICAÇÃO IMEDIATA

As normas de direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata** (regra). Algumas, porém, dependem de lei para funcionar (ex.: certos direitos sociais). **Pegadinha:** dizer que “todas dependem de regulamentação”.

§2º — ROL ABERTO

Os direitos listados **não esgotam** os existentes: há outros decorrentes do regime, dos princípios e de tratados. Por isso o rol do art. 5º é **exemplificativo**, não taxativo.

§3º — TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS

Aprovados em **2 turnos**, por **3/5**, nas **2 Casas** → equivalem a **emenda constitucional**. Sem esse rito, têm status **supralegal**. **Pegadinha:** dizer que “todo tratado vira emenda”.

§4º — TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

O Brasil **se submete** à jurisdição do TPI a cuja criação tenha aderido. Cobrança rara, mas já apareceu.

3. Os incisos que mais caem — explicados

Cada card: o texto da lei, o que ele realmente significa, um exemplo concreto, a forma como a Quadrix arma a pegadinha e um macete de memória.

Art. 5º, II Princípio da Legalidade

"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei."

O QUE SIGNIFICA

Só **lei em sentido formal** (votada pelo Legislativo) pode criar obrigação ou proibição para o particular. Decreto, portaria, resolução ou ordem de chefe **não** obrigam o cidadão a nada por si sós.

EXEMPLO

Uma prefeitura baixa portaria exigindo que comerciantes paguem uma "taxa de cadastro". Sem lei que a institua, ninguém é obrigado a pagar.

PEGADINHA QUADRIX

A banca troca "**lei**" por "**decreto**", "**ato administrativo**" ou "**regulamento**" e afirma que isso basta para obrigar. É falso para o particular.

MACETE Obrigação só nasce de LEI. Se o enunciado obriga o cidadão sem lei, está errado.

Art. 5º, IV Livre Manifestação — vedado o anonimato

"É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato."

O QUE SIGNIFICA

Você pode dizer o que pensa, **mas tem de se identificar**. A liberdade de expressão não cobre o anonimato — quem se manifesta responde pelo que diz (daí o direito de resposta e a indenização do inciso V).

EXEMPLO

Um perfil anônimo difama alguém nas redes. A vítima pode exigir a identificação do autor: o anonimato não é protegido.

PEGADINHA QUADRIX

Alternativa diz que a liberdade de expressão é "**absoluta**" ou que "o anonimato é permitido para proteger a fonte". Ambas erradas.

MACETE Pode falar, não pode se esconder.

Art. 5º, V Direito de Resposta + Indenização

"É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem."

O QUE SIGNIFICA

Quem é ofendido tem **direito de resposta** (proporcional) **E**, cumulativamente, **indenização**. Não é "um ou outro": a palavra-chave é "**além da**" = soma.

EXEMPLO

Jornal publica notícia falsa. A pessoa tem direito a publicar a resposta no mesmo veículo **e** a processar por danos morais.

PEGADINHA QUADRIX

Enunciado diz que a vítima "deve escolher entre resposta ou indenização". Falso — são cumuláveis.

MACETE Resposta + dinheiro. "Além da" = e não "ou".

Art. 5º, VI Liberdade de Crença e Culto

"É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias."

O QUE SIGNIFICA

Ninguém pode ser prejudicado por aquilo em que acredita (ou por não acreditar em nada). O Estado é **laico**: não tem religião oficial, mas **protege** o exercício de todas.

EXEMPLO

Um servidor não pode ser preterido em concurso por sua religião. Templos têm proteção legal.

PEGADINHA QUADRIX

Confundir **laicidade** (Estado sem religião) com **ateísmo de Estado** (Estado contra religião). O Brasil é laico, não ateu.

MACETE Estado laico = **neutro**, não inimigo da fé.

Art. 5º, VIII Escusa de Consciência

"Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei."

O QUE SIGNIFICA

Você pode se recusar a uma obrigação geral por convicção, **desde que cumpra a prestação alternativa**. Se recusar a obrigação **E** a alternativa, aí sim perde direitos (ex.: políticos).

EXEMPLO

Quem não presta serviço militar por convicção deve cumprir serviço alternativo. Recusando os dois, fica sem o certificado e pode perder direitos políticos.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que a pessoa "nunca pode ser obrigada a nada" por convicção. Falso — existe a prestação alternativa.

MACETE Recusou a obrigação? **Tem de aceitar a alternativa**.

Art. 5º, X Intimidade, Vida Privada, Honra e Imagem

"São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

O QUE SIGNIFICA

Quatro bens protegidos. Violou? **Indeniza**. É a base jurídica do dano moral.

EXEMPLO

Divulgar foto íntima de alguém sem autorização gera dever de indenizar.

PEGADINHA QUADRIX

Trocar a lista (ex.: incluir "patrimônio" ou excluir "imagem"). Decore os quatro: intimidade, vida privada, honra, imagem.

MACETE I-V-H-I: Intimidade, Vida privada, Honra, Imagem.

Art. 5º, XI Inviolabilidade do Domicílio

"A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

O QUE SIGNIFICA

Quatro hipóteses de entrada SEM consentimento: **flagrante**, **desastre**, **socorro** (a qualquer hora, dia ou noite) e **ordem judicial — só durante o DIA**.

EXEMPLO

Polícia com mandado de busca às 22h: **não pode** entrar (mandado só vale de dia). Mas se houver tráfico em flagrante, pode a qualquer hora.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que "ordem judicial autoriza a entrada a qualquer hora". Falso: **mandado = só de dia**. Flagrante/desastre/socorro = dia e noite.

MACETE Mandado dorme à noite. Flagrante não dorme.

Art. 5º, XII Sigilo das Comunicações

"É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal."

O QUE SIGNIFICA

Regra: sigilo. A exceção (interceptação) só vale para **comunicações telefônicas**, só por **ordem judicial** e só para fins penais. Delegado ou promotor sozinho **não** pode.

EXEMPLO

Grampo telefônico exige autorização de juiz. Ler e-mail alheio sem ordem judicial é ilícito.

PEGADINHA QUADRIX

"A autoridade policial pode interceptar se houver suspeita." Falso — precisa de **juiz**. E a exceção é para o telefônico ("no último caso").

MACETE Grampo só com **juiz**, só no **penal**.

Art. 5º, XXXIV Direito de Petição (gratuito)

"São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: (a) o direito de petição aos Poderes Públicos; (b) a obtenção de certidões para defesa de direitos."

O QUE SIGNIFICA

Pedir aos Poderes Públicos e obter certidões é **de graça**, para qualquer pessoa — inclusive estrangeiro não residente.

EXEMPLO

Solicitar uma certidão de tempo de serviço a um órgão público não pode ser cobrado.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que "pode ser cobrada taxa por urgência". Falso: é **independente de taxas**.

MACETE Petição e certidão = **tarifa zero**.

Art. 5º, XXXV Inafastabilidade da Jurisdição

"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito."

O QUE SIGNIFICA

Sempre se pode ir ao Judiciário — inclusive contra **ameaça** (não precisa esperar a lesão consumar). No Brasil **não** se exige esgotar a via administrativa antes (salvo desportiva).

EXEMPLO

Antes de ser multado indevidamente, posso pedir tutela para impedir o ato.

PEGADINHA QUADRIX

"É preciso esgotar a esfera administrativa antes de ir à Justiça." Falso (regra geral).

MACETE Judiciário é porta sempre aberta — até contra **ameaça**.

Art. 5º, XXXVI Segurança Jurídica

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

O QUE SIGNIFICA

Lei nova **não retroage** para destruir três coisas: **direito adquirido**, **ato jurídico perfeito** e **coisa julgada**. É a proteção contra a "mudança de regras no meio do jogo".

EXEMPLO

Quem já cumpriu os requisitos da aposentadoria tem direito adquirido, mesmo que a lei mude depois.

PEGADINHA QUADRIX

Trocar um dos três por "expectativa de direito" (que **não** é protegida).

MACETE DAC: Direito adquirido, Ato jurídico perfeito, Coisa julgada.

Art. 5º, XXXIX Legalidade Penal

"Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal."

O QUE SIGNIFICA

Nullum crimen sine lege. Só é crime o que a lei **anterior** ao fato definiu. Não existe crime "por analogia" ou por costume.

EXEMPLO

Conduta nova só vira crime depois de lei que a tipifique — e não atinge fatos passados.

PEGADINHA QUADRIX

Admitir crime definido por medida provisória ou por analogia. Falso.

MACETE Sem **lei anterior**, não há crime.

Art. 5º, XL Retroatividade Penal Benéfica

"A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu."

O QUE SIGNIFICA

Regra: lei penal não volta no tempo. **Exceção:** se a lei nova é **mais benéfica**, ela retroage e alcança fatos anteriores — até de quem já foi condenado.

EXEMPLO

Lei reduz a pena de um crime de 8 para 4 anos: aplica-se a quem já cumpre pena pelo crime antigo.

PEGADINHA QUADRIX

Afirmar apenas que "a lei penal não retroage" (meia-verdade). Sempre lembre: **retroage para beneficiar**.

MACETE Lei penal só volta no tempo **para o bem do réu**.

Art. 5º, XLII Racismo

"A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei."

O QUE SIGNIFICA

Racismo é **crime** (não contravenção), **inafiançável** e **imprescritível** (nunca prescreve). É punido com **reclusão**.

EXEMPLO

Pode-se denunciar racismo décadas depois — não há prazo prescricional.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que "prescreve em 20 anos" ou que "admite fiança". Ambos falsos.

MACETE Racismo: **nunca prescreve, nunca tem fiança**.

Art. 5º, XLIII Crimes Equiparados a Hediondos (3TH)

"A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos."

O QUE SIGNIFICA

Os **3TH** (tortura, tráfico, terrorismo) + hediondos são **inafiançáveis** e **insuscetíveis de graça e anistia**. **Atenção:** são **prescritíveis** (diferente do racismo!).

EXEMPLO

Tráfico não admite fiança nem anistia, mas **prescreve** com o tempo.

PEGADINHA QUADRIX

Igualar a racismo e dizer que são "imprescritíveis". **Falso** — só racismo e ação de grupos armados são imprescritíveis.

MACETE Imprescritíveis = só **racismo** e **ação de grupos armados**. Hediondos prescrevem.

Art. 5º, XLV Pessoalidade da Pena

"Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendidas aos sucessores até o limite do patrimônio transferido."

O QUE SIGNIFICA

A **pena** é pessoal e morre com o condenado. Mas a **reparação do dano** e o **perdimento de bens** alcançam os herdeiros — **até o limite da herança**.

EXEMPLO

Condenado morre: a prisão acaba, mas a dívida de indenização é descontada da herança (não do bolso pessoal do herdeiro).

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que "nada passa aos herdeiros" (falso: indenização passa) ou que "a pena passa" (falso).

MACETE Pena não herda. **Dívida sim, até o tamanho da herança.**

Art. 5º, XLVII Penas Proibidas

"Não haverá penas: (a) de morte, salvo em caso de guerra declarada; (b) de caráter perpétuo; (c) de trabalhos forçados; (d) de banimento; (e) cruéis."

O QUE SIGNIFICA

Cinco penas vedadas. A **única exceção** é a pena de morte **em guerra declarada**. Perpétua, forçada, banimento e cruel: **nunca**.

EXEMPLO

Prisão perpétua é inconstitucional no Brasil — por isso o teto de cumprimento é de 40 anos.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que a pena de morte é "totalmente proibida" (esquece a exceção da guerra) ou que "perpétua é admitida para hediondos" (falso).

MACETE Morte só na **guerra**. O resto, jamais.

Art. 5º, LI / LII Extradição

"LI — Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. LII — Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião."

O QUE SIGNIFICA

Nato: nunca é extraditado. **Naturalizado:** pode, em 2 casos — crime comum **antes** da naturalização, ou **tráfico** (antes ou depois). **Estrangeiro:** pode, salvo crime **político ou de opinião**.

EXEMPLO

Naturalizado que traficou depois de naturalizado: pode ser extraditado (tráfico não tem limite temporal).

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que "nenhum brasileiro é extraditado" sem ressalva (esquece o naturalizado) ou que estrangeiro político pode ser extraditado.

MACETE Nato blindado. Naturalizado: **crime antes** ou **tráfico**. Político não extradita.

Art. 5º, LV Contraditório e Ampla Defesa

"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes."

O QUE SIGNIFICA

Vale no processo **judicial E administrativo**. Contraditório = direito de saber e reagir; ampla defesa = todos os meios para se defender.

EXEMPLO

Em um PAD (processo administrativo disciplinar), o servidor tem direito a se defender e recorrer.

PEGADINHA QUADRIX

Restringir a garantia ao processo penal/judicial. Falso — também no **administrativo**.

MACETE Defesa vale **no fórum E na repartição**.

Art. 5º, LVI Provas Ilícitas

"São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos."

O QUE SIGNIFICA

Prova obtida violando a lei é **imprestável**, por mais relevante que seja. Contamina também as provas derivadas dela (teoria dos frutos da árvore envenenada).

EXEMPLO

Confissão obtida por tortura não vale — e o que ela revelou também cai.

PEGADINHA QUADRIX

"Prova ilícita é admitida se for decisiva para a verdade." Falso na regra constitucional.

MACETE Prova suja **não entra** — e contamina o resto.

Art. 5º, LVII Presunção de Inocência

"Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória."

O QUE SIGNIFICA

Você é inocente até a condenação se tornar **definitiva** (sem mais recurso). Condenação em 1ª ou 2ª instância **não** é "culpa" definitiva.

EXEMPLO

Réu condenado que ainda recorre continua, juridicamente, presumido inocente.

PEGADINHA QUADRIX

Dizer que "a condenação em 1ª instância já torna a pessoa culpada". Falso — precisa de **trânsito em julgado**.

MACETE Inocente até o **fim dos recursos**.

4. Remédios Constitucionais — comparativo

Cair “qual o instrumento cabível?” é quase certo. O segredo é o **objeto** de cada remédio: o que ele protege.

Inciso	Remédio	Quando cabe (objeto)	Observações
LXVIII	Habeas Corpus	Liberdade de locomoção (ir e vir) ameaçada ou violada	Gratuito. Qualquer pessoa pode impetrar.
LXIX	Mandado de Segurança	Direito líquido e certo não amparado por HC ou HD	Prova pré-constituída. Prazo de 120 dias.
LXX	MS Coletivo	Mesmo objeto do MS, impetrado por partido, sindicato, entidade	Defende interesses do grupo.
LXXI	Mandado de Injunção	Falta de norma regulamentadora inviabiliza direito	Combate a omissão legislativa.
LXXII	Habeas Data	Conhecer/retificar dados pessoais em bancos públicos	Gratuito. Só o titular dos dados.
LXXIII	Ação Popular	Anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade, ao meio ambiente	Só o cidadão (eleitor). Isento de custas.

MACETES PARA NÃO TROCAR OS REMÉDIOS

- **Locomoção** (ir e vir) → **Habeas Corpus**.
- **Dado pessoal** (conhecer/corrigir) → **Habeas Data**.
- **Falta de lei** que inviabiliza direito → **Mandado de Injunção**.
- **Direito líquido e certo** (com prova pronta) → **Mandado de Segurança**.
- **Ato lesivo ao patrimônio público**, pelo cidadão → **Ação Popular**.

5. 35 Questões Comentadas

Resolva tentando **identificar a pegadinha** antes de ver o gabarito. A alternativa correta vem destacada e comentada.

TITULARES DO CAPUT

Questão 1. Um turista estrangeiro, em viagem de duas semanas pelo Brasil, sofre prisão arbitrária. Sobre a proteção do art. 5º, é correto afirmar que:

- A A garantia não o alcança, pois o caput cita apenas estrangeiros residentes — porém direitos ligados à dignidade, como não sofrer prisão arbitrária, são reconhecidos pela jurisprudência a qualquer pessoa em território nacional.
- B Estrangeiros jamais têm direitos no Brasil.
- C Todo turista é equiparado a residente.
- D Só brasileiros natos têm o direito.
- E O caput protege qualquer pessoa do planeta sem exceção.

Gabário: A. O caput menciona “estrangeiros residentes”, mas o STF estende núcleos da dignidade (vida, integridade) a não residentes. PEGADINHA clássica: marcar que “não tem direito algum”.

LEGALIDADE (II)

Questão 2. Uma autarquia edita portaria obrigando os administrados a recadastramento mediante pagamento de taxa não prevista em lei. O particular:

- A É obrigado, pois portaria de autarquia tem força de lei.
- B Não está obrigado, pois ninguém é compelido a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei (art. 5º, II).
- C Está obrigado apenas se for servidor.
- D Deve pagar e depois pedir restituição.
- E Está obrigado porque a Administração tem supremacia.

Gabário: B. Obrigação ao particular só por LEI formal. Portaria/decreto não bastam. PEGADINHA: “supremacia da Administração” não cria obrigação sem lei.

ANONIMATO (IV)

Questão 3. Sobre a livre manifestação do pensamento, assinale a correta:

- A O anonimato é permitido para proteger a fonte jornalística.
- B A liberdade de expressão é absoluta e não comporta responsabilização.
- C É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato.
- D A manifestação depende de autorização prévia do poder público.
- E Críticas a agentes públicos são proibidas.

Gabário: C. Texto literal: livre a manifestação, vedado o anonimato. PEGADINHA: “absoluta” e “anonimato permitido” são iscas frequentes.

RESPOSTA + INDENIZAÇÃO (V)

Questão 4. Vítima de notícia falsa publicada em jornal pretende exercer o direito de resposta e, ainda, ser indenizada. Conforme o art. 5º, V:

- A Deve escolher entre a resposta OU a indenização.
- B Só cabe indenização se não houver resposta.
- C A resposta exclui o dano moral.
- D São cumuláveis: cabe a resposta proporcional ao agravo, ALÉM da indenização.
- E Indenização só é cabível para dano material.

Gabário: D. “Além da” = cumulação. Resposta E indenização (material, moral ou à imagem). PEGADINHA: “escolher um ou outro”.

ESCUSA DE CONSCIÊNCIA (VIII)

Questão 5. Cidadão recusa obrigação legal a todos imposta invocando convicção filosófica. Ele perderá direitos:

- A Nunca, pois a convicção é inviolável.
- B Sempre, pois convicção não afasta a lei.
- C Apenas se a convicção for religiosa.
- D Imediatamente, sem qualquer alternativa.
- E Somente se também se recusar a cumprir a prestação alternativa fixada em lei.

Gabarito: E. A privação de direitos só ocorre na DUPLA recusa: obrigação + prestação alternativa. PEGADINHA: "nunca pode ser obrigado".

DOMICÍLIO (XI)

Questão 6. Policiais, munidos de mandado de busca e apreensão, pretendem ingressar em residência às 23h, sem flagrante. É correto afirmar:

- A Podem entrar, pois ordem judicial autoriza a qualquer hora.
- B Não podem: o ingresso por determinação judicial só é permitido durante o dia.
- C Podem entrar se avisarem o morador.
- D Só podem com a presença do Ministério Público.
- E Podem, pois mandado dispensa horário.

Gabarito: B. Mandado judicial = só DURANTE O DIA. À noite, sem flagrante/desastre/socorro, é vedado. PEGADINHA: "ordem judicial a qualquer hora".

SIGILO (XII)

Questão 7. Delegado de polícia, durante investigação, determina por conta própria a interceptação telefônica de um suspeito. A medida é:

- A Válida, pois a autoridade policial pode em investigação.
- B Válida se durar menos de 24 horas.
- C Inválida: a interceptação telefônica depende de ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução penal.
- D Válida para qualquer tipo de comunicação.
- E Válida apenas em crimes hediondos.

Gabarito: C. A exceção ao sigilo exige ORDEM JUDICIAL e fim penal. Delegado/MP sozinho não pode. PEGADINHA: "autoridade policial pode".

PETIÇÃO (XXXIV)

Questão 8. Sobre o direito de petição e a obtenção de certidões:

- A São assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas.
- B Exigem o pagamento de taxa de expediente.
- C São exclusivos de brasileiros natos.
- D Dependem de advogado.
- E Só cabem na esfera judicial.

Gabarito: A. Petição e certidões: independentes de taxas, para todos. PEGADINHA: cobrança de taxa "por urgência".

SEGURANÇA JURÍDICA (XXXVI)

Questão 9. Assinale o que a lei NÃO pode prejudicar, segundo o art. 5º, XXXVI:

- A A expectativa de direito.
- B O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
- C Os interesses da Administração.
- D Os contratos futuros.
- E As meras liberalidades.

Gabarito: B. Trio protegido: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. PEGADINHA: "expectativa de direito" NÃO é protegida.

RETROATIVIDADE PENAL (XL)

Questão 10. Lei nova reduz a pena de determinado crime de 8 para 4 anos. Quanto a quem já cumpre pena pelo crime na forma antiga:

- A A lei nova não o alcança, pois lei penal não retroage.
- B A lei nova retroage para beneficiá-lo.
- C Depende de novo julgamento integral.
- D Só vale para crimes futuros.
- E Só se aplica se o réu ainda não foi condenado.

Gabarito: B. Lei penal mais benéfica RETROAGE, inclusive para condenados. PEGADINHA: afirmar apenas “não retroage” (meia-verdade).

RACISMO (XLII)

Questão 11. Sobre o crime de racismo, é correto:

- A Prescreve em 20 anos.
- B Admite fiança em casos leves.
- C É contravenção penal.
- D É crime inafiançável e imprescritível, sujeito a reclusão.
- E É afiançável, mas imprescritível.

Gabarito: D. Racismo: inafiançável E imprescritível, com reclusão. PEGADINHA: “prescreve” ou “admite fiança”.

HEDIONDOS X RACISMO (XLIII)

Questão 12. A respeito da tortura, do tráfico, do terrorismo e dos hediondos, assinale a correta:

- A São imprescritíveis, como o racismo.
- B Admitem graça e anistia.
- C São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, mas prescrevem.
- D São afiançáveis.
- E Admitem anistia após 30 anos.

Gabarito: C. 3TH + hediondos: inafiançáveis e sem graça/anistia, porém PRESCRITÍVEIS. PEGADINHA: igualar a racismo (imprescritível).

PESSOALIDADE DA PENA (XLV)

Questão 13. Falecido o condenado, no tocante à reparação do dano e ao perdimento de bens:

- A Nada se transmite aos sucessores.
- B A própria pena privativa de liberdade se transmite aos herdeiros.
- C Podem ser estendidos aos sucessores até o limite do patrimônio transferido.
- D Transmitem-se sem qualquer limite.
- E Só se transmitem se houver seguro.

Gabarito: C. Pena não passa; reparação e perdimento passam, até o limite da herança. PEGADINHA: “nada se transmite” ou “sem limite”.

PENAS VEDADAS (XLVII)

Questão 14. Assinale a única pena admitida, em caráter excepcional, pela Constituição:

- A Prisão perpétua para hediondos.
- B Trabalhos forçados.
- C Banimento de criminosos reincidentes.
- D Pena de morte em caso de guerra declarada.
- E Penas cruéis para terroristas.

Gabarito: D. Única exceção: pena de morte em guerra declarada. As demais são sempre vedadas. PEGADINHA: “perpétua para hediondos”.

EXTRADIÇÃO (LI)

Questão 15. Brasileiro naturalizado é acusado de tráfico de drogas cometido APÓS a naturalização. Quanto à extradição:

- A É impossível, pois é brasileiro.
- B É possível, pois o envolvimento com tráfico autoriza a extradição do naturalizado, sem limite temporal.
- C Só seria possível se o crime fosse anterior à naturalização.
- D Depende de plebiscito.
- E Só cabe para brasileiro nato.

Gabarito: B. Naturalizado extradita-se por crime comum ANTES da naturalização OU por tráfico (antes/depois). PEGADINHA: exigir que o tráfico seja anterior.

EXTRADIÇÃO (LI)

Questão 16. Sobre o brasileiro NATO, assinale a correta:

- A Pode ser extraditado por crime hediondo.
- B Pode ser extraditado por tráfico.
- C Nunca será extraditado.
- D Pode ser extraditado se autorizar.
- E Pode ser extraditado para país de origem dos pais.

Gabarito: C. Nato é absolutamente inextraditável. PEGADINHA: criar exceções (tráfico/hediondo) que só valem para o naturalizado.

CRIME POLÍTICO (LII)

Questão 17. Estrangeiro é alvo de pedido de extradição por crime de opinião praticado em seu país. A extradição:

- A Será concedida normalmente.
- B Não será concedida, por se tratar de crime político ou de opinião.
- C Depende apenas do Presidente.
- D Será concedida se houver tratado.
- E Cabe sempre contra estrangeiros.

Gabarito: B. Crime político ou de opinião: não se extradita estrangeiro. PEGADINHA: "sempre cabe contra estrangeiro".

INAFASTABILIDADE (XXXV)

Questão 18. Cidadão deseja ir ao Judiciário contra ameaça a direito, sem ter esgotado a via administrativa. É correto:

- A Deve, obrigatoriamente, esgotar a via administrativa antes.
- B A lei pode excluir a ameaça da apreciação judicial.
- C Só pode ir à Justiça após a lesão consumada.
- D A lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão OU ameaça a direito, não se exigindo, em regra, o esgotamento administrativo.
- E Precisa de autorização do órgão público.

Gabarito: D. Inafastabilidade alcança lesão e AMEAÇA; em regra não se exige exaurir a via administrativa. PEGADINHA: "esgotar a via administrativa".

DEVIDO PROCESSO (LIV)

Questão 19. A privação da liberdade ou de bens, segundo o art. 5º, LIV, exige:

- A Mera decisão administrativa.
- B O devido processo legal.
- C Apenas ordem do chefe imediato.
- D Concordância da vítima.
- E Decreto do Executivo.

Gabarito: B. Ninguém será privado da liberdade ou de bens sem o devido processo legal. Base de todas as garantias processuais.

AMPLA DEFESA (LV)

Questão 20. Servidor responde a processo administrativo disciplinar (PAD). Quanto ao contraditório e à ampla defesa:

- A Só existem no processo judicial.
- B São assegurados também no processo administrativo.
- C Dependem de previsão em estatuto.
- D Só valem em processo penal.
- E São dispensáveis se a prova for robusta.

Gabarito: B. Contraditório e ampla defesa valem no judicial E no administrativo. PEGADINHA: restringir ao judicial/penal.

PROVAS ILÍCITAS (LVI)

Questão 21. Em um processo, a única prova da autoria foi obtida mediante tortura. Essa prova:

- A É admissível por ser decisiva.
- B É admissível se confirmada por outra.
- C É inadmissível, por ter sido obtida por meio ilícito.
- D Vale apenas na fase de investigação.
- E É válida se o réu confessar depois.

Gabarito: C. Prova ilícita é inadmissível e contamina derivadas (frutos da árvore envenenada). PEGADINHA: "admissível por ser decisiva".

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (LVII)

Questão 22. Réu é condenado em 1ª instância, mas ainda cabe recurso. Juridicamente, ele é:

- A Culpado, pois já houve condenação.
- B Presumido inocente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
- C Semi-culpado.
- D Culpado, mas com direito a recurso.
- E Culpado a partir da segunda instância.

Gabarito: B. Só é culpado após o trânsito em julgado. PEGADINHA: tratar condenação recorrível como culpa definitiva.

REUNIÃO (XVI)

Questão 23. Um grupo pretende realizar manifestação pacífica, sem armas, em praça pública. Conforme o art. 5º, XVI:

- A É necessária autorização da autoridade.
- B Basta prévio aviso à autoridade competente, sendo dispensada autorização.
- C É proibida em local aberto ao público.
- D Depende de alvará pago.
- E Só é permitida a partidos políticos.

Gabarito: B. Reunião pacífica e sem armas: independe de autorização, exige apenas aviso prévio e não frustrar outra reunião. PEGADINHA: "autorização".

ASSOCIAÇÃO (XVII/XIX)

Questão 24. Sobre a liberdade de associação, assinale a correta:

- A Associações podem ter caráter paramilitar.
- B É plena, inclusive para fins ilícitos.
- C É vedada a de caráter paramilitar, e as associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado.
- D Qualquer autoridade pode dissolver uma associação.
- E A criação depende de autorização estatal.

Gabarito: C. Vedada associação paramilitar; dissolução compulsória só por decisão judicial transitada em julgado. PEGADINHA: dissolução por "qualquer autoridade".

LIBERDADE PROFISSIONAL (XIII)

Questão 25. Quanto ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão:

- A É absoluto, sem qualquer condição.
- B É livre, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- C Depende sempre de diploma de curso superior.
- D Pode ser proibido por decreto.
- E Só vale para profissões regulamentadas.

Gabarito: B. Liberdade profissional é norma de eficácia contida: a lei pode exigir qualificação. PEGADINHA: “absoluto, sem condição”.

PROPRIEDADE / FUNÇÃO SOCIAL (XXII/XXIII)

Questão 26. Sobre o direito de propriedade na Constituição:

- A É garantido em termos absolutos.
- B É garantido, mas a propriedade atenderá a sua função social.
- C Pode ser confiscado livremente pelo Estado.
- D Não comporta desapropriação.
- E Só existe para imóveis rurais.

Gabarito: B. Propriedade é garantida, mas condicionada à função social. PEGADINHA: “absoluto”.

JÚRI (XXXVIII)

Questão 27. A instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegura, entre outros:

- A A publicidade absoluta das votações.
- B A competência para o julgamento de qualquer crime.
- C A soberania dos veredictos e a competência para os crimes dolosos contra a vida.
- D A dispensa do sigilo das votações.
- E A vinculação ao entendimento do juiz.

Gabarito: C. Júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência p/ crimes dolosos contra a vida. PEGADINHA: “qualquer crime”.

HABEAS CORPUS (LXVIII)

Questão 28. Pessoa sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção. O remédio cabível é:

- A Mandado de segurança.
- B Habeas data.
- C Habeas corpus.
- D Mandado de injunção.
- E Ação popular.

Gabarito: C. HC protege a liberdade de locomoção (ir e vir). É gratuito e pode ser impetrado por qualquer pessoa.

MANDADO DE INJUNÇÃO (LXXI)

Questão 29. Determinado direito constitucional não pode ser exercido por falta de norma regulamentadora. O instrumento adequado é:

- A Mandado de segurança.
- B Mandado de injunção.
- C Habeas data.
- D Ação popular.
- E Habeas corpus.

Gabarito: B. MI combate a omissão legislativa que inviabiliza direito. PEGADINHA: confundir com MS (direito líquido e certo já existente).

HABEAS DATA (LXXII)

Questão 30. Cidadão deseja conhecer e retificar informações a seu respeito constantes de banco de dados de entidade governamental. Cabe:

- A Mandado de segurança coletivo.
- B Habeas corpus.
- C Ação popular.
- D Habeas data.
- E Mandado de injunção.

Gabarito: D. HD: conhecer/retificar dados pessoais em registros públicos. Gratuito, legitimado é o titular dos dados.

AÇÃO POPULAR (LXXIII)

Questão 31. Eleitor pretende anular ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa. O instrumento é:

- A Ação popular, da qual é parte legítima qualquer cidadão.
- B Mandado de segurança individual.
- C Habeas data.
- D Ação civil pública, privativa do MP.
- E Habeas corpus.

Gabarito: A. Ação popular: só o cidadão (eleitor) propõe; isento de custas, salvo má-fé. PEGADINHA: dizer que é privativa do MP (essa é a ACP).

MANDADO DE SEGURANÇA (LXIX)

Questão 32. Para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, cabe:

- A Ação popular.
- B Mandado de injunção.
- C Mandado de segurança.
- D Habeas corpus.
- E Reclamação.

Gabarito: C. MS protege direito líquido e certo (prova documental pré-constituída) quando não couber HC nem HD.

TRATADOS DE DH (§3º)

Questão 33. Tratado internacional de direitos humanos aprovado em dois turnos, por três quintos dos votos em cada Casa do Congresso, terá status de:

- A Lei ordinária.
- B Lei complementar.
- C Emenda constitucional.
- D Decreto legislativo simples.
- E Norma infralegal.

Gabarito: C. Rito do §3º (2 turnos, 3/5, 2 Casas) = equivalência a EMENDA constitucional. Sem esse rito, status supralegal/ordinário.

APLICABILIDADE (§1º)

Questão 34. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, segundo o §1º do art. 5º, têm:

- A Aplicação dependente de lei em todos os casos.
- B Aplicação imediata.
- C Vigência apenas após regulamentação.
- D Eficácia limitada por natureza.
- E Aplicação diferida por dez anos.

Gabarito: B. §1º: aplicação imediata (regra). Algumas normas, porém, dependem de lei (ex.: certos direitos sociais). PEGADINHA: "sempre dependem de lei".

RAZOÁVEL DURAÇÃO (LXXVIII)

Questão 35. Sobre a duração razoável do processo, incluída pela EC 45/2004, é correto afirmar que se assegura:

- A Apenas no processo penal.
- B A todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
- C Somente nos tribunais superiores.
- D Apenas às partes representadas por advogado.
- E Exclusivamente no processo trabalhista.

Gabarito: B. LXXVIII: razoável duração no judicial E administrativo, com celeridade. PEGADINHA: restringir ao penal/judicial.

6. Gabarito

Gabarito — 35 questões